

TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY 31/1995

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
normativa sobre prevencion de riesgos laborales / definiciones	1-8	Artículo 1. normativa sobre prevencion de riesgos laborales; Artículo 2. objeto y caracter de la norma; Artículo 3. ambito de aplicacion; Artículo 4. definiciones; ...
derecho a la proteccion frente a los riesgos laborales / evaluacion de los riesgos	9-16	Artículo 9; Artículo 10; Artículo 11; Artículo 12; ...
equipos de trabajo y medios de proteccion / coordinacion de actividades empresariales	17-24	Artículo 17. equipos de trabajo y medios de proteccion; Artículo 18. informacion, consulta y participacion de los trabajadores; Artículo 19. formacion de los trabajadores; Artículo 20. medidas de emergencia; ...
proteccion de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos / obligaciones de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos	25-32	Artículo 25. proteccion de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos; Artículo 26. proteccion de la maternidad; Artículo 27. proteccion de los menores; Artículo 28. relaciones de trabajo temporales, de duracion determinada y en empresas de trabajo temporal; ...
bis	32 bis-39	Artículo 32 bis; Artículo 33; Artículo 34; Artículo 35; ...
Bloque de artículos 40-47	40-47	Artículo 40; Artículo 41; Artículo 42; Artículo 43; ...
Bloque de artículos 48-54	48-54	Artículo 48; Artículo 49; Artículo 50; Artículo 51; ...

2. Resumen de estudio

normativa sobre prevencion de riesgos laborales / definiciones (arts. 1-8)

- Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 1.

derecho a la proteccion frente a los riesgos laborales / evaluacion de los riesgos (arts. 9-16)

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1.
- Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.
- La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.

equipos de trabajo y medios de proteccion / coordinacion de actividades empresariales (arts. 17-24)

- Equipos de trabajo y medios de protección. 1.
- Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario.
- Coordinación de actividades empresariales. 1.

proteccion de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos / obligaciones de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos (arts. 25-32)

- Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 1.
- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 1.
- Prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención.

bis (arts. 32 bis-39)

- Presencia de los recursos preventivos. 1.
- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 1.
- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 1.

Bloque de artículos 40-47 (arts. 40-47)

- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1.
- Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas.

Bloque de artículos 48-54 (arts. 48-54)

- Infracciones muy graves. (Derogado)
- Prescripción de las infracciones. (Derogado)
- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo 23. documentacion	ajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.	23
Artículo 35	guientes criterios: a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.	35
Artículo 35	b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación.	35
Artículo 36	or de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes.	36
Artículo 44	l cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas.	44

4. Diferencias y puntos de confusión

normativa sobre prevencion de riesgos laborales / definiciones / derecho a la proteccion frente a los riesgos laborales / evaluacion de los riesgos: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-8 frente a 9-16). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

derecho a la proteccion frente a los riesgos laborales / evaluacion de los riesgos / equipos de trabajo y medios de proteccion / coordinacion de actividades empresariales: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (9-16 frente a 17-24). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

equipos de trabajo y medios de proteccion / coordinacion de actividades empresariales / proteccion de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos / obligaciones de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (17-24 frente a 25-32). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

proteccion de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos / obligaciones de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos / bis: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (25-32 frente a 32 bis-39). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

bis / Bloque de artículos 40-47: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (32 bis-39 frente a 40-47). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.